

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

finanzierung_fristenjournal.xlsx

Fristenjournal

Mandat: M-2026-01142

Stand: 10.08.2026

Verantwortlich: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg

Datum	Ereignis und Beleg	Bedeutung für die Fristenprüfung	Status
20.01.2014	Beidseits unterzeichnete verbindliche Bestellung	Vertragliche Bindung an den unerwünschten Erwerb; Entstehungszeitpunkt der beim Erwerb angelegten deliktischen Schäden und Ausgangspunkt der zehnjährigen Höchstfrist	belegt
15.03.2014	Fahrzeug übergeben; Kaufpreis bereits am 14.03.2014 vollständig gezahlt; Rechnung	Erfüllung und Besitzübergang, aber kein späterer Beginn der bereits mit Vertragsschluss angelaufenen Höchstfrist	belegt
22.11.2017	Maßnahme 23R7 bei konkreter FIN; Servicebeleg	Spätestens jetzt wusste der Mandant nach eigener Bestätigung von der EA189-Betroffenheit seines Fahrzeugs	belegt
31.12.2020	Kontrollfrist aus Kenntnisjahr 2017	Ende der dreijährigen Regelverjährung für § 826 BGB, sofern keine Hemmung oder kein Neubeginn eingriff	abgelaufen
nicht feststellbar, vermutlich 2020	lokal gespeicherter Entwurf eines Hersteller-Webformulars	Kein Versand- oder Zugangsbeleg; weder Verhandlung noch Rechtsverfolgungsmaßnahme nachgewiesen	ohne Fristwirkung
20.01.2024	zehn Jahre nach Vertragsschluss	Ende der Zehnjahresfrist des § 852 Satz 2 BGB	abgelaufen
30.06.2026	telefonischer Erstkontakt	Erstmalige Kontaktaufnahme mit der Kanzlei; eingetretene Verjährung wird dadurch nicht beseitigt	belegt
01.07.2026	Fragebogen und Vollmacht	Mandatsbeginn	belegt
04.07.2026	Portalnachricht mit Tachofoto und Webformular-Datei	Kilometerstand belegt; Webformular weiterhin ohne Versandspur	belegt
28.07.2026	persönliches Mandantengespräch	Mandant verneint Klage, Mahnbescheid, Güteantrag, Vergleich und Registeranmeldung	belegt
07.08.2026	Ende der letzten Belegabfrage	Keine weiteren Unterlagen eingegangen	erledigt

10.08.2026	Abschlussprüfung	Keine Klage und keine Herstellerforderung freigegeben; Mandant schriftlich unterrichtet	erledigt
------------	------------------	---	----------

Kontrollentscheidung

Für § 826 BGB wird das für den Mandanten günstigere konkrete Kenntnisjahr 2017 verwendet. Die Prüfung folgt damit nicht lediglich der öffentlichen Ad-hoc-Mitteilung aus 2015, sondern dem in dieser Akte belegten Fahrzeugbezug. Ein Hemmungs- oder Neubeginnstatbestand ist trotz ausdrücklicher Nachfrage nicht dokumentiert.

Der Differenzschaden wird nicht mit § 826 BGB gleichgesetzt. Seine spätere höchstrichterliche Anerkennung ersetzt aber keinen Tatsachen- oder Hemmungsbeleg und wird in dieser Negativakte nicht als automatischer neuer Fristbeginn behandelt. Ohne belastbaren Grund für eine abweichende verjährungsrechtliche Behandlung bleibt auch diese Spur gesperrt.

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungs- und Nutzungsrechnung

Mandat: M-2026-01142

Rechenstand: 06.07.2026

Zweck: materielle Kontrollrechnung, keine Forderungsaufstellung

Belegte Zahlungen

Vorgang	Datum	Betrag	Beleg
Kaufpreiszahlung an Autohaus Nordost Berlin GmbH	14.03.2014	27,900.00 €	Fahrzeugrechnung R-2014-03142
Finanzierungskosten	—	0.00 €	keine Finanzierung vereinbart
Inzahlungnahme	—	0.00 €	keine Inzahlungnahme vereinbart
Kosten der Maßnahme 23R7	22.11.2017	0.00 €	Servicebeleg S-2017-11826

Nutzungsvorteil

Der Tachostand am 03.07.2026 beträgt 142.186 km. Davon sind die 12 km bei Übergabe abzuziehen. Die tatsächliche Nutzungsstrecke beträgt deshalb 142.174 km. Bei einer erwarteten Gesamtleistung von 250.000 km verbleiben ab Übergabe rechnerisch 249.988 km.

Rechenschritt	Rechnung	Ergebnis
Nutzungsvorteil	$27.900,00 \text{ EUR} \times 142.174 \text{ km} \div 249.988 \text{ km}$	15,867.38 €
Kaufpreis abzüglich Nutzungsvorteil	$27.900,00 \text{ EUR} - 15.867,38 \text{ EUR}$	12,032.62 €

Ein Restwert wird bei fortbestehendem Besitz in dieser Zug-um-Zug-Kontrollrechnung nicht zusätzlich abgezogen. Der Saldo von 12.032,62 EUR bildet damit den rechnerischen Ausgangspunkt des klassischen großen Schadensersatzes nach Nutzungsanrechnung, ist wegen der durchgreifenden Verjährung aber nicht als Anspruch freigegeben. Für die gesonderte Differenzschadensspur fehlt weiterhin ein belastbarer Fahrzeugwert zur Vorteilsausgleichs- und Überkompensationskontrolle.

Differenzschaden-Korridor

Quote	Rechnung	Kontrollbetrag
5 Prozent	$27.900,00 \text{ EUR} \times 0,05$	1,395.00 €
10 Prozent	$27.900,00 \text{ EUR} \times 0,10$	2,790.00 €
15 Prozent	$27.900,00 \text{ EUR} \times 0,15$	4,185.00 €

Der Korridor bildet lediglich die in der materiellen Prüfung denkbare Größenordnung ab. Verjährung, Vorteilsausgleich und das Verbot einer Überkompensation sind davon getrennt zu prüfen.

Umsatzsteuerkontrolle

Der Rechnungsbetrag ist rechnerisch stimmig: 23.445,38 EUR netto zuzüglich 4.454,62 EUR Umsatzsteuer ergeben 27.900,00 EUR brutto.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

fahrzeug_fahrzeugdatenblatt.docx

Internes Fahrzeugdatenblatt

Mandat: M-2026-01142

Bearbeitungsstand: 06.07.2026

Identität

Das Fahrzeug ist ein VW Touran der Baureihe 1T, Modelljahr 2014, in der Ausstattung Comfortline. Die FIN lautet WVGZZZ1TZEV123456. Als Motor ist ein 2,0-Liter-TDI der Baureihe EA189 mit dem Motorkennbuchstaben CFFB, 1.968 cm³ Hubraum und 103 kW dokumentiert. Das Fahrzeug besitzt ein Sechsgang-Schaltgetriebe und ist als Euro 5 ausgewiesen.

Die Identität wird durch die verbindliche Bestellung, die Fahrzeugrechnung und den Servicebeleg mit identischer FIN getragen. Die Bestellung enthält den Motorkennbuchstaben in dem bei Fahrzeugzuordnung ergänzten Abschnitt.

Erwerb und Laufleistung

Bestellung war am 20.01.2014. Der Kaufpreis von 27.900,00 EUR ging am 14.03.2014 ein. Übergabe und Erstzulassung erfolgten am 15.03.2014 bei 12 km.

Der Servicebeleg zur Rückrufmaßnahme 23R7 weist am 22.11.2017 einen Kilometerstand von 61.732 km aus. Im Fragebogen erinnerte der Mandant zunächst nur „etwa 68.400 km“. Für die Beweisführung wird deshalb ausschließlich der belegte Werkstattwert verwendet.

Das am 03.07.2026 aufgenommene Tachofoto zeigt 142.186 km. Die Bilddatei wurde am 04.07.2026 über das Mandantenportal übermittelt; Dateiname und Aufnahmezeit sind in der Nachreichung dokumentiert.

Emissionssachverhalt

Die Volkswagen-Vertragswerkstatt führte am 22.11.2017 die Rückrufmaßnahme 23R7 aus. Der Beleg bezeichnet die konkrete FIN, den Aktionscode und den Abschluss der Maßnahme. Eine gesonderte Herstellerkorrespondenz aus dem Jahr 2017 liegt nicht mehr vor.

Offene Beweisfragen

Eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung befindet sich nicht in der digitalen Akte. Für die Identitätsprüfung genügt derzeit die Übereinstimmung von Bestellung, Rechnung und Werkstattbeleg; eine Klage wird unabhängig davon aus Verjährungsgründen nicht freigegeben.

Der aktuelle Restwert ist nicht belegt. Bei fortbestehendem Besitz wird er vom Zug-um-Zug-Saldo des klassischen großen Schadensersatzes nicht zusätzlich abgezogen. Für eine tatsächlich offene Differenzschadensspur wäre der Fahrzeugwert dagegen zur Kontrolle von Vorteilsausgleich und Überkompensation belastbar zu belegen.

korrespondenz_mandant-nachreichung-webformular.docx

Portalnachricht des Mandanten

Absender: Thomas Müller

Empfänger: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Mandat: M-2026-01142

Eingang: 04.07.2026, 09:18 Uhr

Betreff: Kilometerfoto und alter Webformular-Ausdruck

Guten Morgen Herr Dr. Berg,

anbei schicke ich das gestern aufgenommene Foto vom Tacho. Darauf stehen 142.186 km.

Außerdem habe ich auf meinem alten Rechner noch die PDF-Datei „VW Kontaktformular.pdf“ gefunden. Das ist eine Druckansicht mit meinem damaligen Text. In der Datei selbst steht kein Versanddatum. Ich habe weder eine Bestätigungsmail noch eine Antwort von Volkswagen gefunden und kann heute nicht mehr sagen, ob ich auf „Absenden“ geklickt habe. In meinem E-Mail-Postfach gibt es dazu nichts.

Mehr Unterlagen zu einer früheren Geltendmachung habe ich nicht.

Viele Grüße

Thomas Müller

Anlagen laut Portal:

1. IMG_20260703_181442.jpg
2. VW Kontaktformular.pdf

Mandantenfragebogen — Rohfassung

Eingegangen: 01.07.2026

Mandatsnummer: M-2026-01142

Person

Name: Thomas Müller

Geburtsdatum: 09.11.1978

Anschrift: Prenzlauer Allee 45, 10405 Berlin

Telefon: 030 442 81 90

E-Mail: thomas.mueller@posteo.de

Fahrzeug und Erwerb

Marke und Modell: VW Touran 2.0 TDI Comfortline

FIN: WVGZZZ1TZEV123456

Kauf als: ☒ Neuwagen ☐ Gebrauchtwagen

Kaufdatum: 20.01.2014

Kaufpreis: 27.900,00 EUR

Verkäufer: Autohaus Nordost Berlin GmbH

Finanzierung: ☐ ja ☒ nein

Kilometer bei Kauf: nach meiner Erinnerung ungefähr 10 bis 15 km

Heutiger Kilometerstand: ungefähr 142.000 km; Foto reiche ich nach

Fahrzeug noch vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Rückruf und Kenntnis

Wann haben Sie erstmals erfahren, dass gerade Ihr Fahrzeug betroffen ist?

„Spätestens als die Werkstatt 2017 das Update gemacht hat. Vorher hatte ich Berichte über VW gehört, wusste aber nicht sicher, ob mein Wagen dazugehört.“

Datum des Updates: 22.11.2017

Kilometerstand beim Update: „wohl etwa 68.400 km; Beleg liegt bei“

Rückrufschreiben vorhanden: ☐ ja ☒ nein

Werkstattbeleg vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Frühere Rechtsverfolgung

Rechtsanwalt vor diesem Mandat beauftragt: ☐ ja ☒ nein

Klage erhoben oder Mahnbescheid beantragt: ☐ ja ☒ nein

Gütestelle eingeschaltet: ☐ ja ☒ nein

Vergleich oder Verjährungsverzicht: ☐ ja ☒ nein

An einer Musterfeststellungsklage angemeldet: ☐ ja ☒ nein

Haben Sie selbst an Volkswagen geschrieben?

„Ich hatte einmal im Internet einen Text angefangen. Ich weiß nicht mehr sicher, ob ich ihn abgeschickt habe. Eine Antwort habe ich nicht.“

Noch vorhandene Unterlagen: gespeicherter Ausdruck des Webformulars, keine Versandbestätigung; soll nachgereicht werden.

Ziel

„Ich möchte wissen, ob sich nach den neuen Urteilen noch etwas machen lässt. Ich möchte keine aussichtslose Klage und vorher eine klare Kosteninformation.“

Unterschrift: Thomas Müller — gez.

Datum: 01.07.2026

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_servicebeleg-softwareupdate.pdf

Werkstattauftrag und Leistungsnachweis

Autohaus Nordost Berlin GmbH — Volkswagen Service
Landsberger Allee 220
13055 Berlin

Auftragsnummer: S-2017-11826

Auftragstag und Fertigstellung: 22.11.2017

Kunde

Thomas Müller
Prenzlauer Allee 45
10405 Berlin

Fahrzeug: VW Touran 2.0 TDI

FIN: WVGZZZ1TZEV123456

Amtliches Kennzeichen: B-TM 1403

Kilometerstand: 61.732 km

Arbeitsposition	Menge	Berechnung
Aktionscode 23R7 — Softwaremaßnahme am Motorsteuergerät durchgeführt; Abschluss im Werkstattssystem bestätigt	1	0,00 EUR
Fahrzeugdiagnose vor und nach Durchführung	1	0,00 EUR

Rechnungsbetrag: 0,00 EUR

Fahrzeug übergeben am 22.11.2017.

Serviceberaterin: Jana Krüger — gez.
Kunde: Thomas Müller — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Verbindliche Bestellung eines Neuwagens

Bestellnummer: NB-2014-0117

Bestelldatum: 20.01.2014

Verkäuferin

Autohaus Nordost Berlin GmbH
Landsberger Allee 220
13055 Berlin

Käufer

Thomas Müller, geboren am 09.11.1978
Prenzlauer Allee 45
10405 Berlin

Bestelltes Fahrzeug

Volkswagen Touran 1T 2.0 TDI Comfortline, 103 kW, Sechsgang-Schaltgetriebe, Farbe Candy-Weiß, Schadstoffklasse Euro 5.

Zur Bestellung gehören das Navigationssystem RNS 315, das Winterpaket, eine Geschwindigkeitsregelanlage, vier Fußmatten und die Überführung bis zum Betrieb der Verkäuferin.

Kaufpreis: 27.900,00 EUR

Der Kaufpreis enthält die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent.

Der Kaufpreis ist nach Zugang der Bereitstellungsanzeige und vor Übergabe per Überweisung zu zahlen. Eine Finanzierung und eine Inzahlungnahme wurden nicht vereinbart. Als unverbindlicher Liefertermin ist März 2014 vorgesehen.

Die Neuwagen-Verkaufsbedingungen der Verkäuferin, Stand 06/2013, wurden dem Käufer bei Bestellung ausgehändigt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Fahrzeugzuordnung und Übergabe

Am 20.02.2014 wurde der Bestellung das folgende Fahrzeug zugeordnet:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVGZZZ1TZEV123456

Motorkennbuchstabe: CFFB

Das Fahrzeug wurde am 15.03.2014 mit 12 km übergeben. Übergeben wurden zwei Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, EG-Übereinstimmungsbescheinigung, Bordbuch und Serviceunterlagen.

Berlin, 20.01.2014

Für die Verkäuferin:

Ralf Wendt, Verkaufsberater — gez.

Käufer:

Thomas Müller — gez.

Übergabe bestätigt am 15.03.2014:

Ralf Wendt — gez.

Thomas Müller — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_rechnung.pdf

Fahrzeugrechnung

Autohaus Nordost Berlin GmbH
Landsberger Allee 220
13055 Berlin

Rechnung: R-2014-03142

Rechnungsdatum: 14.03.2014

Bestellung: NB-2014-0117 vom 20.01.2014

Rechnungsempfänger

Thomas Müller
Prenzlauer Allee 45
10405 Berlin

Liefergegenstand	Nettobetrag
VW Touran 1T 2.0 TDI Comfortline, 103 kW, FIN WVGZZZ1TZEV123456, einschließlich vereinbarter Ausstattung und Überführung	23.445,38 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent	4.454,62 EUR
Rechnungsbetrag	27.900,00 EUR

Der Rechnungsbetrag wurde am 14.03.2014 per Banküberweisung vollständig gutgeschrieben.

Lieferdatum: 15.03.2014

Kilometerstand bei Übergabe: 12 km

Autohaus Nordost Berlin GmbH
Finanzbuchhaltung